موجود فى غالب الاوقات فاعتبر الغالب (قوله وتاديتها فيه غالبا) ان ارتبط قوله غالبا بالدخول والتأدية نتج الجواب السابق (قوله مقام ذلك) أى خروج وقت الخامسة (قوله واذا كثرت الفوائت) المراد مطلق الكثرة وان لم تسقط الترتيب أفاده فى الشرح (قوله تزاحم الفروض والاوقات) التى هى اسباب فاختلفت الاسباب كما اختلفت المسببات (قوله كقوله اصلى ظهر الاثنين الخ) فيه نكتة وهى التنبيه على تاريخ تاليف هذا المحل كذا نبه عليه المؤلف وقال فى الشرح ظهر الخميس عاشر ذى الحجة سنة خمس واربعين والف فبين التاريخين ثمانية اعوام واربعة أشهر وثمانية عشر يوما (قوله وهو الاصح) رجحه فى الخانية والخلاصة وجرى عليه صاحب الفتح (قوله فليرجع للكنز) اى فليرجع المبتلى بالحادثة الى الحكم المذكور فى الكنز واللام فى للكنز بمعنى الى قال تعالى ارجع اليهم ان لا يرجع اليهم وقوله فانه واسع أى فان الحكم الذى فيه متسع وفيه اشارة الى اتساع الكنز عن هذا التأليف وفى نسخة فانه وسع بصيغة الماضى (قوله والله رؤف رحيم) أى شديد الرحمة فلرحمته لم يكلف هذه الامة الحرج من الامور بل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والاليق باليسر والرأفة ما فى الكنز وهو عليم بما عليه فيسقطه عنه ولذا قال واسع عليم (قوله من رمضانين) وأما اذا كان من رمضان واحد فلا يحتاج الى التعيين اتفاقا حتى لو كان عليه قضاء يومين من رمضان واحد فقضى يوما ولم يعين جاز لان السبب فى الصوم واحد وهو الشهر فالواجب عليه اكمال العدد وفى الاشباه عن الفتح من الصوم ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الاولى أن ينوى أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وان لم يعين جاز وكذا لو كانا من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز اه (قوله وهكذا) اشارة الى جميع الاعمال الفرعية (قوله مدة جهله) مرتبط بقوله يعذر (قوله او بدليله) وهو السكون فى دار الاسلام (قوله والزمه زفر بها) وكذا الامام الشافعى واحمد رضى الله عنهم (قوله دليل وجود الصانع الخ) اعتقاد الوجود لا يكفى فى الايمان اذ من يعتقد الشركة يعتقد الوجود وهو كافر فلا بد من اعتقاد الوحدة والقدرة والارادة والعلم والحياة فليحرر * (خاتمة) * من لا يدرى كمية الفوائت يعمل باكبر رأيه فان لم يكن له رأى يقضى حتى يتيقن انه لم يبق عليه شئ ومن قضى صلاة عمر مع انه لم يفته شئ منها احتياطا قيل يكره وقيل لا لان كثيرا من السلف قد فعل ذلك لكن لا يقضى فى وقت تكره فيه النافلة والافضل أن يقرأ فى الاخيرتين السورة مع الفاتحة لانها نوافل من وجه فلان يقرأ الفاتحة والسورة فى اربع الفرض على احتماله اولى من ان يدع الواجب فى النفل ويقنت فى الوتر ويقعد قدر التشهد فى ثالثته ثم يصلى ركعة رابعة فان كان وترا فقد اداه وان لم يكن فقد صلى التطوع اربعا ولا يضره القعود وكذا يصلى المغرب اربعا بثلاث قعدات والاشتغال بقضاء الفوائت اولى واهم من النوافل الا السنة المعروفة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلاة التى وردت فى الاخبار فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء كذا فى المضمرات

وتاديتها فيه غالبا اقيم ذكر أدائها مقام ذلك (واذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة) يقضيها لتزاحم الفروض والاوقات كقوله أصلى ظهر الاثنين ثامن عشر جمادى الثانية سنة أربع وخمسين والف وهذا فيه كلفة (فاذا أراد تسهيل الامر عليه نوى أول ظهر عليه) أدرك وقته ولم يصله فاذا نواه كذلك فيما يصليه يصير أولا فيصح بمثل ذلك وهكذا (أو) ان شاء نوى (آخره) فيقول أصلى آخر ظهر أدركته ولم اصله بعد فاذا فعل كذلك فيما يليه يصير آخرا بالنظر لما قبله فيحصل التعيين ويخالف هذا ما قاله فى الكنز فى مسائل شتى انه لا يحتاج للتعيين وهو الاصح على ما قاله فى القنية من يقضى ليس عليه ان ينوى اول صلاة كذا أو آخر فينوى ظهرا على أو عصرا ونحوهما على الاصح انتهى وان خالفه تصحيح الزيلعى فقد اتسع الامر باختلاف التصحيح فليرجع للكنز فانه واسع والله رؤف رحيم واسع عليم (وكذا الصوم) الذى عليه (من رمضانين) اذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا (على احد تصحيحين مختلفين) صحح الزيلعى لزوم التعيين وصحح فى الخلاصة عدم لزوم التعيين (و يعذر من أسلم بدار الحرب) فلم يصم ولم يصل ولم يزك وهكذا (بجهله الشرائع) أى الاحكام المشروعات مدة جهله لان الخطاب انما يلزم بالعلم به أو بدليله ولم يوجد بخلاف المسلم بدار الاسلام والزمه زفر بها كما يلزمه الايمان فلشاهد ليل وجود الصانع ظاهر عقلا فلا يعذر بجهله ولا دليل عنده على وجود فرض الصلاة ونحوها فيعذر به